



P U T U S A N

Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPIAN SARUMPAET ALIAS PIAN ALIAS PAK PI;**
2. Tempat lahir : Kongsu Enam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sopian Sarumpaet alias Pian alias Pak Pi** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto.
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 gram netto.
 - 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -160/RP.RAP/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Sopian Sarumpaet alias Pian alias Pi** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalinsum Mangga-mangga Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidak terdakwa pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 18.30 wib narkotika jenis sabu milik terdakwa habis, dan terdakwa pun saat itu langsung menghubungi ARIFIN (belum tertangkap)



dengan berkata “ udah habis buah ku, ini duitnya “, dan ARIFIN berkata kepada terdakwa “ iya tunggulah bentar kita jumpa tempat biasa “, kemudian sampai disitu komunikasi terdakwa dengan ARIFIN, kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat menuju lokasi biasa kami transaksi yang terletak di Jalinsum Mangga-mangga Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 18.55 wib terdakwa tiba di lokasi tersebut dan saat itu ARIFIN belum datang, dan terdakwa pun menunggunya di lokasi tersebut, dan sekira pukul 19.00 wib ARIFIN datang dan bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu maka tanpa berbicara ARIFIN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ARIFIN dimana uang tersebut merupakan uang pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram, karena terdakwa dengan ARIFIN sistem kerja, kemudian setelah transaksi selesai maka ARIFIN pergi dan terdakwa juga kembali ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, sesampainya di rumah terdakwa pun mempacketi narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah dan kemudian seperti biasa langsung menjual narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa tersebut, kemudian hingga pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) gram lebih, dan uang yang terdakwa hasilkan saat itu terkumpul Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun makan, dan sekitar pukul 22.30 wib selesai terdakwa makan maka terdakwa duduk-duduk di atas bayang di dapur rumah terdakwa, dan terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan kanan terdakwa sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) buah dompet



kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong terdakwa letakkan diatas lantai / bayang tepat dihadapan terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 22.40 wib datang beberapa laki-laki berjalan mendekati terdakwa yang awalnya terdakwa pikir pembeli narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba saksi Hardisyah P. Siregar bersama dengan Indra Pradipta, dan saksi Doli H Sitompul ketiganya merupakan anggota Polri langsung menangkap terdakwa dan mengaku Polisi, kemudian saksi Hardisyah P. Siregar bersama dengan Indra Pradipta, dan saksi Doli H Sitompul melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari tangan kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong tersebut ditemukan terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian Polisi melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ARIFIN, kemudian Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan ARIFIN dan namun setelah dilakukan pencarian maka laki-laki bernama ARIFIN tidak ditemukan, selanjutnya Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip



sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 175/04.10102/2023 tertanggal 10 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,34 gram dan berat Netto 0,14 gram. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,69 gram dan berat Netto 1,79 gram. 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,66 gram dan berat Netto 0,76 gram. Dengan total berat Bruto 5,69 gram dan total berat Netto 2,69 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2127/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSASRI, S.Farm. Apt. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram.

B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 gram.

C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwadan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti



- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram.
- B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 gram.
- C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 gram.

milik Terdakwa **Terdakwabenar** mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Sopian Sarumpaet alias Pian alias Pi** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya terdakwa pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul yang merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama PAK PI memiliki Rumah Makan bernama RM. MANGGA INDAH sekaligus menjual narkotika jenis sabu yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan lidik dan pulbaket, dan hingga pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul selesai melaksanakan lidik dan baket dimana hasilnya informasi yang diterima tersebut benar A1, kemudian saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P.



Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan, dan sekira pukul 22.30 wib saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melihat terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumahnya tersebut, dan sekira pukul 22.40 wib saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul berjalan mendekati terdakwa dimana saat didekati terdakwa tidak mencurigai kedatangan kami, dan sontak seketika saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu ditangan kanannya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan mengaku bernama SOPIAN SARUMPAET Alias PIAN Alias PAK PI, dan atas pengakuan Terdakwabahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari laki-laki bernama ARIFIN, kemudian saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap ARIFIN namun setelah dilakukan pencarian laki-laki bernama ARIFIN tidak ditemukan, selanjutnya saksi Indra Pradipta bersama dengan saksi Hardisyah P. Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa



Terdakwaberikut barang bukti miliknya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 175/04.10102/2023 tertanggal 10 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,34 gram dan berat Netto 0,14 gram. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,69 gram dan berat Netto 1,79 gram. 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,66 gram dan berat Netto 0,76 gram. Dengan total berat Bruto 5,69 gram dan total berat Netto 2,69 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2127/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSASRI, S.Farm. Apt. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram.

B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 gram.

C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 gram.



Yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwadan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram.

B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 gram.

C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 gram.

milik Terdakwa Terdakwabenar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Hardisyah Putra Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira Pukul 22.40 Wib, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Arifin (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki Rumah Makan bernama RM. Mangga Indah dimana tempat tersebut juga dijadikan transaksi jual beli narkoba yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama saksi



Hardisyah P. Siregar melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumahnya tersebut, dan sekira pukul 22.40 wib saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar berjalan mendekati Terdakwa dimana saat didekati Terdakwa tidak mencurigai kedatangan saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, dan seketika saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan Terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku memperoleh dari Arifin (DPO), selanjutnya saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Hardisyah Putra Siregar, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Hardisyah Putra Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira Pukul 22.40 Wib, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Arifin (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki Rumah Makan bernama RM. Mangga Indah dimana tempat tersebut juga dijadikan transaksi jual beli narkotika yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumahnya tersebut, dan sekira pukul 22.40 wib saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar berjalan mendekati Terdakwa dimana saat didekati Terdakwa tidak mencurigai kedatangan saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar, dan seketika saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan Terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku memperoleh dari Arifin (DPO), selanjutnya saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 175/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2136/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 10,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira Pukul 22.40 Wib, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Arifin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalinsum Mangga-mangga Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba adalah untuk Terdakwa perjual belikan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Arifin (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) gram lebih, dan uang yang Terdakwa hasilkan saat itu terkumpul Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditangan kanan Terdakwa sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.40 wib datang beberapa laki-laki berjalan mendekati Terdakwa yang awalnya Terdakwa pikir pembeli narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba beberapa laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan mengaku Polisi, kemudian Polisi langsung mengamankan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Arifin (DPO), kemudian Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Indra Pradipta bersama Saksi Hardisyah Putra Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira Pukul 22.40 Wib, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tidak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Arifin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalinsum Mangga-mangga Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa diduga terlibat transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa di Rumah Makan bernama RM. Mangga Indah yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumahnya tersebut, dan sekira pukul 22.40 wib saksi Indra



Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar berjalan mendekati Terdakwa dimana saat didekati Terdakwa tidak mencurigai kedatangan saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, dan seketika saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan Terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku memperoleh dari Arifin (DPO), selanjutnya saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sopian Sarumpaet Alias Pian Alias Pak Pi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 175/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2136/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 10,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Pradipta bersama Saksi Hardisyah Putra Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira Pukul 22.40 Wib, bertempat di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tidak pidana narkoba jenis sabu dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong ditemukan di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Arifin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalinsum Mangga-mangga Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa diduga terlibat transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa di Rumah Makan bernama RM. Mangga Indah yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama saksi Hardisyah P. Siregar melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bayang didapur rumahnya tersebut, dan sekira pukul 22.40 wib saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar berjalan mendekati Terdakwa dimana saat didekati Terdakwa tidak mencurigai kedatangan saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, dan seketika saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan Terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku memperoleh dari Arifin (DPO), selanjutnya saksi Indra Pradipta bersama saksi Hardisyah Putra Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 175/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2136/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, B. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 10,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat terletak diatas lantai / bayang tepat dihadapan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Arifin (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Sarumpaet Alias Pian Alias Pak Pi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram netto;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.